

1500091-81.2021.8.26.0486
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: RICARDO BAREA BORGES
Comarca: Quatá
Foro: Foro de Quatá
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 28/04/2022
... em 1 ano de reclusão.

A) Do concurso formal entre o roubo e o crime de corrupção de menor
Entre o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor, impõe-se reconhecer o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, exasperando-se as penas, porque se trata de concurso formal, exasperando a pena em 1/6. Assim, torno definitiva a pena pela prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Quatá
Foro de Quatá
Vara Única
Av Rui Barbosa, 844, Quata - SP - cep 19780-000

1500091-81.2021.8.26.0486 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500091-81.2021.8.26.0486
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLLEY SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO BAREA BORGES

Vistos

WESLEY SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por terem cometido, em tese, os delitos tipificados nos 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 21h14min, na Avenida Doutor Sebastião Giorgi, 1257, nesta cidade e comarca de Quatá, o acusado teria, juntamente com o adolescente João Augusto Silva Domingos, agindo em concurso, previamente ajustados, com unidade de desígnios e concorrendo de qualquer modo para o delito, subtraído para eles, mediante grave ameaça e violência exercida com arma branca contra as vítimas Bruna Helena Rosa Areia e Jandira Alves Santos, a quantia de R\$ 90,00 e um maço de cigarro. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado teria corrompido o adolescente João Augusto Silva Domingos, com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 19/10/2021 (fls. 93/94), com a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 112/114.

Citado (fl. 163), o réu ofertou resposta à acusação de fls. 167/168, que não teve o

condão de ensejar sua absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 171/172).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria dos delitos restaram efetivamente comprovadas, pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Na dosimetria, na primeira fase, requereu a exasperação pelo crime de roubo ter sido em local de trabalho das vítimas. Na segunda fase, pugnou pela agravante da pandemia, já que a pandemia reduziu a circulação de pessoas e facilitou a realização do roubo; por outra via, pugnou pela atenuante da confissão e da menoridade relativa. Por fim, na terceira fase, pugnou pela exasperação por conta das duas causas de aumento previstas na denúncia (concurso de pessoas e arma branca).

A defesa do réu, por sua vez, arguiu em alegações finais orais que o reconhecimento realizado pelas vítimas deve ser invalidado, não obstante o réu tenha confessado a prática do crime. Pugnou ainda que, em caso de condenação, seja fixada pena mínima, com o réu respondendo ao eventual recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público deste Estado imputa ao acusado a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal. Não foram alegadas preliminares e inexistem nulidades a serem reconhecidas. Assim, passo a análise do mérito.

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram com clareza a confluência de todas as elementares em relação aos delitos apontados pelo parquet, senão vejamos.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas prestados em juízo.

Quanto a autoria dos delitos, por sua vez, entendo que restou devidamente comprovada na pessoa do réu, senão vejamos.

A vítima JANDIRA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS afirmou que, no dia dos fatos, trabalhava em sua lanchonete quando duas pessoas com facas chegaram anunciando um assalto, e a faca foi apontada, mas falando que não queriam machucar ninguém. Apontou que eles pegaram o dinheiro e depois saíram correndo. Apontou que um vizinho acionou a polícia. Apontou que, no momento do roubo, não reconheceu de imediato quem eram os roubadores. Apontou que, depois, reconheceu os roubadores, porque um a depoente já conhecia, que é o réu Wesley, porque a mãe dele trabalhou um tempo com a depoente. Apontou que, na hora, não reconheceu Wesley, mas depois se recordou da época em que ele ia lá buscar lanche com a mãe dele, que era ex-funcionária da depoente, chamada Neide. Apontou que sua ex-funcionária pediu desculpas pelo ocorrido, mas ela nunca mencionou se o filho Wesley teria sido o roubador. Apontou que os roubadores estavam de máscara e boné, então isso dificultou, mas conseguiu reconhecer pela voz, pelo jeito e pelo tamanho. Apontou que foi o objeto de fl. 24 realmente foi utilizado no roubo. Por fim, reconheceu em juízo o réu como sendo um dos roubadores, principalmente por características de seu rosto.

A vítima BRUNA HELENA ROSA AREIA apontou que trabalhava na lanchonete indicada na inicial, ajudando a dona Jandira, proprietária, e no dia dos fatos, duas pessoas entraram na loja, anunciou o assalto, pegou alguns valores e saíram. Apontou que um dos roubadores tinha uma sobancelha bem fininha, que seria o menor. Apontou que o segundo roubador, a depoente já achava que era uma pessoa que a depoente conhecia. Apontou que o roubador estava de máscara e capô, então não poderia dar a certeza que seria o réu Wesley, mas tem quase certeza. Apontou que não tinha outras características que permitiam identificar a pessoa. Apontou que o assalto foi anunciado pelo maior de idade e os dois estavam com um canivete na mão. Apontou que

foi subtraído mais ou menos R\$90,00 e um pacote de cigarro. Apontou que a mãe do réu já teria trabalhado na loja. Apontou que, no reconhecimento policial, reconheceu o réu pelas características do olho, mas passados mais de um ano, não poderia mais reconhecê-lo hoje.

A testemunha Julio Cesar da Silva, policial militar, afirmou que foram acionados para atender o roubo e saíram em procura dos roubadores, sendo que logo em seguida localizaram o outro roubador, que não o réu, com uma faca, e como as características batiam, conduziram à delegacia. Apontou que o que prenderam era o menor de idade. Apontou que cada roubador foi para um lado, então por isso conseguiram abordar apenas o adolescente. Apontou que o adolescente afirmou que foi chamado pelo colega para ir até a praça, mas não sabia que o colega estava com a finalidade de praticar o ilícito. Apontou que, na época, o adolescente deu o nome para o colega,

A testemunha RAFAEL DE SENA MESSA, policial militar, apontou que, no dia dos fatos, foram acionados por conta de um roubo com duas pessoas, mas localizaram apenas uma, o adolescente, e ele portava uma faca. Apontou que o roubo teria sido praticado por duas pessoas que teriam ficado antes na praça perto do lanche. Apontou que o nome do réu Wesley apareceu porque o adolescente confessou o crime e teria falado que Wesley seria o outro roubador e que teria dado inclusive a faca para o adolescente e portava um simulacro de arma de fogo. Apontou que o adolescente João foi falando isso aos poucos. Apontou que quando o adolescente falou Wesley, não sabia quem seria, mas como ele apontou que seria um amigo, indagaram o pai do adolescente João e ele falou que o filho só andava com o réu Wesley. Apontou que tiveram contato também com a mãe do Wesley, porque ela chegou a ir na lanchonete, e falou que seu filho andava com o adolescente João. Apontou que parecia que a mãe do réu Wesley e a vítima se conheciam.

A testemunha João Augusto Silva Domingos afirmou que o depoente e o réu Wesley estavam com uma dívida alta e na emoção, acabaram roubando o local. Apontou que foi a primeira vez de ambos. Apontou que o depoente estava com uma faca, mas não sabe dizer se o Wesley estava com alguma coisa. Apontou que os dois chegaram juntos, mas não lembra quem anunciou o assalto.

O réu WESLEY SANTOS PEREIRA confessou os fatos. Apontou que foi um dos roubadores, sendo que chegou acompanhado do João Augusto para roubar, sendo que o adolescente estava armado com a faca, mas o depoente não portava arma. Apontou que conhecia o João há pouco tempo, mas não sabia que ele era menor. Apontou que sabia que João estudava na escola Chiquinho e que lá geralmente não estudavam maiores de idade. Pois bem.

Conforme se observa, para além da confissão do réu, o depoimento do adolescente que também participou do roubo (João Augusto) e os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas da autoria do réu.

O mesmo se diga com relação aos relatos dos policiais, que apontaram que, desde o início, o réu foi apontado pelo coautor como o segundo roubador.

Assim, não há dúvidas da autoria do roubo e do concurso de pessoas.

Da mesma forma, comprovado o crime de corrupção de menor.

Isso porque, denota-se que, consoante descrito na denúncia e comprovado durante a instrução, o réu praticou o crime de roubo juntamente com o adolescentes João Augusto, o que configura o delito de corrupção de menores, a teor do art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma de concurso formal (art. 70, 1ª parte, do CP).

In casu, o crime de corrupção de menor encontram-se perfeitamente delineados, sobretudo pelas declarações das vítimas, do adolescente e da própria confissão do réu.

Ainda, observo que o delito em tela é de natureza formal, isto é, consuma independentemente de prova do resultado naturalístico, consistente na efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Por fim, embora o réu tenha alegado que conhecia o adolescente João há pouco tempo e não sabia que ele era menor, é certo que o próprio acusado, em seu interrogatório, afirmou que sabia que João estudava na escola Chiquinho e que lá

geralmente não estudavam maiores de idade, de forma que deve ser excluído qualquer alegação de erro de tipo, vez que há elementos que indicam que o réu sabia que o outro agente era adolescente.

Destarte, de rigor a condenação do réu nas penas do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, bem como do art. 244-B, do ECA.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena do réu, em estrita observância ao disposto no art. 68 do CP e ao princípio da individualização da pena.

DO CRIME DE ROUBO

1ª Fase: No tocante a primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que a culpabilidade extrapola o usual para a espécie, já que praticou o crime no local de trabalho da vítima (pessoa que já conta com quase 60 anos) e durante a noite. Não existem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, já que o réu é primário. Também não existem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade. Os motivos e as circunstâncias do delito são usuais à espécie. Por fim, não há que se falar em valoração do comportamento das vítimas no caso em tela.

Assim, em virtude de uma circunstância negativa (culpabilidade), deve a pena-base ser exasperada em 1/6, motivo pelo qual resta fixada a pena-base de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

2ª Fase: Na segunda etapa da dosimetria da pena, constato que se faz presente a agravante trazida pelo artigo 61, "j" do Código Penal (calamidade pública), vez que o crime foi cometido durante um grave período de pandemia. Noto que, no caso em tela, a pandemia efetiva contribuiu para a prática criminosa, vez que a vítima Jandira apontou em audiência que apenas estava atendendo por delivery na época dos fatos por conta da pandemia, reduzindo, com isso, a circulação de pessoas em seu estabelecimento comercial e facilitando a realização do roubo.

Por outra via, se faz presente duas atenuantes: a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal (menoridade relativa) e a confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo até o mínimo legal, restando dosada para o réu como pena 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase: Na terceira e derradeira etapa da dosimetria, não se fazem presentes causas de diminuição da pena.

Por outra via, se fazem presente as causas de aumento previstas nos incisos II e VII do §2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas e uso de arma branca).

Dessa forma, considerando que as vítimas, tanto em juízo, quanto perante a autoridade policial, indicaram que eram duas facas (uma com cada roubador), reputo que a pena deve ser aumentada em fração máxima (metade).

Assim, torno definitiva a pena do acusado para o roubo em 06 anos de reclusão, além de 15 dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP são favoráveis ao réu neste crime, não conduzindo à exasperação da reprimenda. Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Destarte, para o crime de corrupção de menores, fixo a pena em 1 ano de reclusão.

A) Do concurso formal entre o roubo e o crime de corrupção de menor

Entre o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor, impõe-se reconhecer o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, exasperando-se as penas, porque se trata de concurso formal, exasperando a pena em 1/6.

Assim, torno definitiva a pena pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal, em 07 anos de reclusão, além de 15 dias-multa.

B) Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e considerando que existe circunstância judicial desfavorável, estabeleço como regime inicial o fechado.

Observo, outrossim, que eventual detração (§2º do art. 387 do CPP) não tem o condão de alterar o regime inicial no caso em tela.

Incabível a substituição ou o sursis (arts. 44 e 77 do CP), pela quantidade de pena aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na inicial acusatória, para CONDENAR o réu WESLEY SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento das penas de 07 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa no mínimo legal.

Incabível a substituição ou o sursis.

Considerando que ainda se fazem presentes as situações que justificaram a prisão preventiva, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, já que as circunstâncias do artigo 59 foram reconhecidamente desfavoráveis, somado a própria gravidade em concreto do delito e a forma como ele fora praticado (com emprego de arma branca), deve o réu permanecer preso durante a fase de recusas.

Não havendo pedido específico, deixo de fixar valor mínimo da indenização.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, deferida a gratuidade.

Oportunamente, expeça-se certidão em favor do defensor nomeado, no patamar máximo.

Transitada em julgado a presente sentença, incluam-se os réus no rol dos culpados; oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se guia de execução definitiva.

P.R.I.

Quata, 28 de abril de 2022.